



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๔๑๕

ว่าด้วย การขายไฟฟ้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔๑๕ ว่าด้วย การขายไฟฟ้า”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป บรรดาข้อบังคับอื่นใดที่มีข้อความซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๓ ผู้ว่าการจะมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ และคู่มือวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๕ การขายไฟฟ้าต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ กฟผ.

ข้อ ๖ เพื่อให้การขายไฟฟ้าเป็นไปโดยเรียบร้อย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ กฟผ. ในกรณีที่ได้ดำเนินการขายไฟฟ้าในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย และไม่มีผลต่อการขายไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ การขายไฟฟ้านั้นย่อมไม่เสียไป

ข้อ ๗ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาที่ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

หมวด ๑ การขายไฟฟ้า

๑) ข้อ ๘ ในหมวดนี้

(๑) “การขายไฟฟ้า” หมายความว่า การขายไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริการผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้า การบริการเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า (Ancillary Services) การรับฝากไฟฟ้าและส่งคืน การบริการที่เป็นงานนวัตกรรมใหม่ด้านระบบไฟฟ้า การให้บริการไฟฟ้าที่ดำเนินการตามแนวทางการกำกับที่ภาครัฐกำหนด

(๒) “สัญญา” หมายความว่า สัญญาหรือข้อตกลง ที่เป็นหนังสือหรือที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการขายไฟฟ้า

ข้อ ๙ การขายไฟฟ้าในหมวดนี้ไม่รวมถึงการขายไฟฟ้าให้ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ข้อ ๑๐ อัตราค่าไฟฟ้าและ/หรืออัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการขายไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑ การขายไฟฟ้า ให้ทำเป็นสัญญา และให้ กฟผ. ลงนามสัญญาเมื่อร่างสัญญาได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว เว้นแต่ การทำสัญญาที่เคยผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว หรือการทำสัญญาที่จำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบดังกล่าวเพียงเล็กน้อยในประเด็นที่มีใช้สาระสำคัญและไม่ทำให้ กฟผ. เสียเปรียบ ให้ลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติดังต่อไปนี้

(๑) การขายไฟฟ้าตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๒) กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและ/หรืออัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการขายไฟฟ้า เฉพาะกรณีที่ กฟผ. เป็นผู้มีอำนาจกำหนด

(๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้ กฟผ. เสียประโยชน์ หรือในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ กฟผ. หรือประโยชน์สาธารณะ

ในกรณีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ กฟผ. เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ ๔๓๒

- (๔) การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน
- (๕) การให้คู่สัญญาผ่อนชำระหนี้ ค่าเสียหายหรือค่าปรับโดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดในสัญญาหรือตามกฎหมาย
- (๖) การสั่งงดหรือลดค่าปรับหรือการสั่งงดหรือลดดอกเบี้ย หรือการสั่งงดหรือลดค่าเสียหายหรือค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญา ให้แก่คู่สัญญา ครั้งละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หากเกินวงเงินที่กำหนดให้เสนอขออนุมัติคณะกรรมการ กฟผ.
- (๗) การขยายระยะเวลาชำระเงินตามสัญญาหรือการสั่งงดหรือลดค่าปรับหรือการสั่งงดหรือลดดอกเบี้ยให้แก่คู่สัญญาหรือการสั่งการอื่นใดที่กระทบต่อสัญญา ตามมติ คณะรัฐมนตรีหรือข้อสั่งการของหน่วยงานของรัฐซึ่งกำกับดูแล

หมวด ๒

การขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ข้อ ๑๓ ในหมวดนี้

- (๑) “การขายไฟฟ้า” หมายความว่า การขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ. ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (๒) “สัญญา” หมายความว่า สัญญาหรือข้อตกลง ที่เป็นหนังสือหรือที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับการขายไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า

ข้อ ๑๔ การขายไฟฟ้าให้ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าที่จำเป็นต้องจัดทำเป็นสัญญา ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวโดยให้นำความในข้อ ๑๒ (๓) – (๗) มาใช้บังคับโดยอนุโลม

รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการขายไฟฟ้าที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ว่าการมีอำนาจอนุมัติดังต่อไปนี้

- (๑) การขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า
- (๒) การตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า การส่งเสริมการขายไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงการตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขายไฟฟ้า
- (๓) กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าและ/หรืออัตราค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการขายไฟฟ้า เฉพาะกรณีที่ กฟผ. เป็นผู้มีอำนาจกำหนด โดยต้องประเมินผลตอบแทนการลงทุน เพื่อความเหมาะสมในการแข่งขัน

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๖ การขายไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ดำเนินการขายไฟฟ้าและให้บริการเกี่ยวเนื่องต่อไป จนกว่าจะดำเนินการ
แล้วเสร็จหรือจนกว่าจะดำเนินการตามข้อบังคับนี้ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายกุลิศ สมบัติศิริ

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โทร. ๖๐๒๑๐, ๖๐๒๑๓